

해양수산부 예규 제201호

「선박 미수입 사실신고 절차」를 다음과 같이 일부개정 고시합니다.

2023년 07월 18일

해양수산부장관

1. 개정이유

선박 미수입 사실 신고 제출 서류를 보완하여 신고자의 편의를 제공하고, 일반 국민이 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 어려운 용어를 쉬운 우리말로 풀어쓰려는 것임.

2. 주요내용

가. 선박 미수입 사실 신고 제출 서류 보완(안 제3조)

외국에서 선박건조 후 부득이 바로 국내에 입항할 수 없는 경우를 고려하여 제출 서류에 선박 건조계약서를 추가

나. 알기 쉬운 법령 정비(안 제4조 등)

알기 쉬운 법령 정비기준에 따라 알기 쉬운 용어로 변경, 띄어쓰기 정비 등 전반적인 법률 용어 정비

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「외국선박의 취득에 따른 소유권보존등기시의 수입신고필증 첨부」(대법원 등기예규 제1106호, 2005.7.12.)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

선박 미수입 사실신고 절차 일부개정안

선박 미수입 사실신고 절차 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 "제3국간"을 "제3국 간"으로 한다.

제3조 각 호 외의 부분 중 "하고자 하는 자는 별지 제1호 서식"을 "하려는 자는 별지 제1호서식"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 조 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제5호 중 "기타"를 "그 밖의"로, "증빙서류"를 "증명서류"로 한다.

1. 선박 매매계약서 또는 건조계약서 원본 및 사본(원본의 경우 확인 후 반환한다)

제4조 중 "후 별지 제3호서식"을 "후 발급 일련번호를 매겨 별지 제3호 서식"으로, "에 등재하고, 발급 일련번호를 기재한"을 "에 기록한"으로, "교부하여야"를 "발급해야"로 한다.

제5조제1항 중 "동정을"을 "실태를"로, "등재 및 관리하여야"를 "기록 및 관리해야"로 한다.

제6조를 다음과 같이 한다.

제6조(존속기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2026년 8월 9일까지 효력을 가진다.

별지 제1호서식부터 별지 제3호서식까지를 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

이 예규는 2023년 8월 10일부터 시행한다.

선박 미수입 사실 신고서			
1. 신청인(선박소유자)			
상 호			
대 표 자		사업자등록번호	
주 소			
2. 공급자(직전 소유자)			
상 호		국 적	
주 소			
3. 선박의 규격·성능 표시			
선박의명칭		선박번호 또는 IMO NO	
선박의종류		선 적 항	
선 질		총 톤 수	
허가(등록) 번 호		허가기간	
운항(조업) 구 역		사업의 종류	
4. 미수입 사유			
「선박 미수입 사실신고 절차」 제3조의 규정에 따라 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신청인 (인) 해 양 수 산 부 장 관 귀하			
첨부서류	1. 선박 매매계약서 또는 건조계약서 원본 및 사본(원본의 경우 확인 후 반환) 1부 2. 선박국적증서(외국선박) 및 임시선박국적증서 사본 1부 3. 선박 매입대금 완불 증빙서류 사본 1부 4. 국내 최초 입항 시 입항항구에서의 수입신고 이행 각서 1부 5. 기타 선박 확보 및 운영 방법 관련 증빙서류(리스계약서, 용선계약서 등) 1부 6. 선박 취득 후 국내에 귀항할 수 없는 사유를 증명하는 서류(화물운송계약서 등)		수수료 없음

발급번호 : _____		용 도	외국선박 취득 소유권 보존등기
선박 미수입 사실 확인서		제출처	지방법원
1. 신청인(선박소유자)			
상 호			
대 표 자		사업자등록번호	
주 소			
2. 공급자(직전 소유자)			
상 호		국 적	
주 소			
3. 선박의 규격·성능 표시			
선박의명칭		선박번호 또는 IMO NO.	
선박의종류		선 적 항	
선 질		총 톤 수	
허가(등록) 번 호		허가기간	
운항(조업) 구 역		사업의 종류	
4. 미수입 사유			
「선박 미수입 사실신고 절차」 제4조의 규정에 따라 위와 같이 확인서를 발급합니다. 년 월 일 해 양 수 산 부 장 관 직인			
주의사항	1. 위의 선박은 수입신고를 하지 않은 선박으로 향후 이 선박이 국내에 최초 입항하는 때에는 입항항구를 관할하는 세관장에게 수입신고를 반드시 해야 함. 2. 최초 입항시 수입신고를 하지 아니하고 운항하는 경우 관세법에 따라 처벌받을 수 있음		

[별지 제3호서식]

선박 미수입 사실 확인서 발급대장

일련 번호	신청일	업체명 (대표자)	선 명 (총톤수)	발급일	등기일	등록일	입항 예정일 및 항구	수입신고일	관할세관	수입신고번호	비 고

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(대상선박) 이 예규에 따른 선박 미수입 사실신고 대상선박은 국내선주(사업자 또는 법인을 포함한다)가 외국선박을 취득하여 「해운법」 제24조에 따른 외항화물운송사업(제3국간 운송) 또는 「원양산업발전법」 제6조에 따른 원양어업에 사용할 선박으로서 부득이 국내에 입항할 수 없는 선박에 한정한다.	제2조(대상선박) ----- ----- ----- ----- -----제3국 간 ----- ----- ----- -----
제3조(선박 미수입 사실신고) 선박 미수입 사실신고를 하고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 선박 미수입 사실 신고서(이하 “신고서”라 한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.	제3조(선박 미수입 사실신고) ---- ----- 하려는 자는 별지 제1호서식----- ----- ----- ----- ----- 제출해야 -----.
1. 선박 매매계약서 원본(확인 후 반환) 및 사본	1. 선박 매매계약서 또는 건조 계약서 원본 및 사본(원본의 경우 확인 후 반환한다)
2. ~ 4. (생략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
5. 기타 선박 확보 및 운영 방법 관련 증빙서류(리스계약서, 용	5. 그 밖의 ----- -- 증빙서류-----

선계약서 등) 6. (생략) 제4조(확인서 발급) 해양수산부장관은 제3조에 따른 신고서를 접수한 경우 관련서류를 확인한 후 별지 제3호서식의 선박 미수입 사실 확인서 발급대장(이하 “발급대장”이라 한다)에 등재하고, 발급 일련번호를 기재한 후 별지 제2호서식의 선박 미수입 사실 확인서(이하 “확인서”라 한다)를 교부하여야 한다. 제5조(사후관리) ① 해양수산부장관은 제4조에 따른 확인서를 발급한 선박에 대한 동정을 수시로 파악하여 발급대장에 등재 및 관리하여야 한다. ② (생략) 제6조(존속기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 394호)에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023년 8월 9일까지로 한다.	----- 6. (현행과 같음) 제4조(확인서 발급) ----- ----- ----- 후 발급 일련번호를 매겨 별지 제3호서식----- -----에 기록한 ----- ----- ----- ----- 발급해야 -----. 제5조(사후관리) ① ----- ----- ----- 실태를 ----- ----- 기록 및 관리해야 -----. ② (현행과 같음) 제6조(존속기한) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2026년 8월 9일까지 효력을 가진다.
---	--